

# Guion de declaración del imputado

Imputado: Darío Alberto Flores — declara en el debate (art. 295 CPPF)  
Parte 1: examen directo de la Defensa Pública · Parte 2: contraexamen proyectado de la Fiscalía

PARTE 1 · EXAMEN DIRECTO DE DARÍO ALBERTO FLORES

Conducido por la Defensa Pública

BLOQUE 1 · ACREDITACIÓN Y HUMANIZACIÓN — Generar empatía y arraigo

Preg. 1–4

1

DEFENSA

Darío, buenos días. Para que el Tribunal lo conozca, ¿cuántos años tiene y dónde vive?

☐

DARÍO

Tengo 23 años. Vivo en barrio Los Paraísos, en la calle Bernis 2880, en la ciudad de Córdoba.

2

DEFENSA

¿Con quién vive en ese domicilio?

☐

DARÍO

Con mi pareja, Jimena, y con Mateo, que es el hijo de ella. Mateo tiene 5 años.

3

DEFENSA

¿Cuál es su rol en la vida de Mateo?

☐

DARÍO

Yo a Mateo lo crío desde que era un bebé de un año. Lo considero mi hijo. Él tiene una condición, tiene Asperger, y necesita mucha atención, tratamientos y cuidados especiales. De hecho, con Jimena iniciamos en Tribunales el trámite para que yo lo pueda adoptar legalmente.

4

DEFENSA

¿A qué se dedica usted para sostener ese hogar?

☐

DARÍO

Trabajo todos los días en la calle. Soy vendedor ambulante y hago changas de lo que salga: albañilería, descarga. Desde los 15 años que trabajo para ayudar a mi familia.

BLOQUE 2 · CONTEXTO PREVIO CON LA POLICÍA — El porqué del miedo

Preg. 5–6

5

DEFENSA

Darío, ¿cómo describiría su relación con la policía antes del 20 de julio de 2025?

☐

DARÍO

Muy difícil. Vivía con miedo. La policía de la zona me paraba todo el tiempo en la calle. Por mi ropa, por mi aspecto o simplemente por estar en una esquina trabajando, me demoraban, me metían al móvil, me hacían perder días enteros de laburo.

6

DEFENSA

Frente a esos controles, ¿hizo usted algún reclamo judicial formal?

☐

DARÍO

Sí. Un amigo me dijo que eso no era legal. Fui a la Asesoría Letrada de Tribunales y presentamos un Hábeas Corpus preventivo en enero de este año. El juez nos dio la razón y le ordenó al Jefe de Policía que dejaran de detenerme arbitrariamente. Pero en la calle los patrulleros me seguían fichando igual.

BLOQUE 3 · LA NOCHE DEL 19 DE JULIO Y LA VISITA A ANDREA — La Coartada

Preg. 7–12

7

DEFENSA

Vayamos a la noche del sábado 19 de julio de 2025. ¿Qué ocurrió en su casa antes de salir?

☐

DARÍO

Tuve una discusión fuerte con Jimena. Veníamos con problemas de plata, yo ese día casi no había vendido nada y ella se enojó, me reprochó que no aportaba y desconfiaba de mí. Para no seguir peleando adelante del nene, decidí salir a caminar y despejarme.

8

DEFENSA

¿A dónde fue después de esa discusión?

☐

DARÍO

Me escribió por WhatsApp Andrea Sánchez, una chica que conocí en un baile, invitándome a su casa en Alta Córdoba, en Lope de Vega y Avellaneda. Quedamos en que iba para allá.

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>                 | DEFENSA | <b>¿A qué hora llegó aproximadamente a la casa de Andrea?</b>                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Alrededor de las 23:00 hs. Cuando iba llegando por la calle Lope de Vega, vi que un móvil policial me venía siguiendo despacito. Como pensé que me iban a parar de nuevo a molestarme, apuré el paso y me metí rápido a la casa de Andrea.        |
| <b>10</b>                | DEFENSA | <b>¿Cómo ingresó a la vivienda?</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Andrea vive con sus padres y ellos no le permitían llevar varones. Como ellos habían salido a cenar y volvían tarde, ella me dijo que entrara por el techo, por una terraza baja, para que ningún vecino la delatara. Ya lo habíamos hecho antes. |
| <b>11</b>                | DEFENSA | <b>¿Qué hicieron esa noche y cuánto tiempo estuvo allí?</b>                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Estuvimos en el living, pusimos una película, tomamos algo y conversamos. Me quedé ahí hasta las tres de la mañana.                                                                                                                               |
| <b>12</b>                | DEFENSA | <b>¿Cómo sabe que eran las tres de la mañana?</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Porque miré el celular para calcular el colectivo. No quería tener más problemas con Jimena y quería llegar a dormir a mi casa. Nos despedimos y salí de lo de Andrea cerca de las 03:00 hs.                                                      |

**BLOQUE 4 · EL CAMINO DE REGRESO Y LA VESTIMENTA** — Neutralización del error Preg. 13–14

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b>                | DEFENSA | <b>Al salir a las 03:00 de la mañana, ¿hacia dónde se dirigió y qué ropa llevaba puesta?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Salí caminando por Lope de Vega hacia las vías del tren, buscando la parada de la línea 28 sobre calle Superí. Hacía un frío tremendo esa madrugada. Yo llevaba mi pantalón de jean negro, zapatillas blancas y una remera azul mangas largas. Para el frío llevaba un gorro de lana negro bien abrigado y una bufanda.                                                                                                   |
| <b>14</b>                | DEFENSA | <b>Darío, deténgase aquí. En la audiencia inicial usted mencionó la palabra “capucha”. ¿Su remera tenía capucha?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | No, señorita. Mi remera era común, sin capucha, como se ve en las fotos de la causa. En mi barrio le decimos “capucha” o “encapucharse” al gorro de lana cuando te lo tirás bien abajo para taparte la cara y las orejas. Cuando vi al policía, por el susto, me bajé el gorro de lana bien hasta los ojos para que no me ficharan la cara. Hablé así en la audiencia por la costumbre, pero me refería al gorro de lana. |

**BLOQUE 5 · EL ENCUENTRO EN LAS VÍAS Y LA HUIDA** Preg. 15–18

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b>                | DEFENSA | <b>¿Qué sucedió exactamente cuando usted se aproximaba a las vías del tren?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | De repente escuché un ruido muy fuerte, como un estruendo o un tiro a lo lejos. Me asusté y me frené. Y justo en la esquina de las vías y Lope de Vega veo aparecer a un policía de uniforme azul. Estaba agitado, como si viniera corriendo de otro lado, y apenas me ve me grita con la mano en la cintura: «¡Ey, pibe, quedate quieto ahí!». |
| <b>16</b>                | DEFENSA | <b>¿Cuál fue su reacción en ese instante?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Me paralicé del miedo. Pensé: “Otra vez me agarran, otra vez me meten preso por nada”. Sentí pánico por todo lo que ya venía sufriendo con la policía. Di media vuelta y salí corriendo en dirección a Rodríguez Peña para escaparme.                                                                                                           |
| <b>17</b>                | DEFENSA | <b>Durante esa corrida, ¿llevaba usted algún objeto en las manos?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Nada. Tenía las manos vacías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>18</b>                | DEFENSA | <b>¿Extrajo usted algún arma de fuego o disparó contra el policía?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | DARÍO   | Jamás. Nunca en mi vida tuve un arma, no sé disparar un arma y jamás le disparé a nadie.                                                                                                                                                                                                                                                        |

**BLOQUE 6 · LA APREHENSIÓN Y EL FORCEJEO**

Preg. 19–21

**19 DEFENSA ¿Dónde y cómo lo intercepta el Oficial Alvaredo?**☐

DARÍO

Me alcanzó en la esquina de Lope de Vega y Rodríguez Peña. Me tiró al suelo desde atrás. Caímos rodando a la vereda. Yo trataba de zafarme y le decía que me soltara, que no había hecho nada. Él se me tiró encima con todo el cuerpo, forcejeamos en el piso hasta que me dobló los brazos hacia la espalda y me puso las esposas.

**20 DEFENSA En ese forcejeo cuerpo a cuerpo, ¿hubo contacto entre sus ropas y el uniforme del oficial?**☐

DARÍO

Sí, todo el tiempo. Estábamos pegados, él me apretaba el pecho y los brazos contra el piso para ponerme las esposas.

**21 DEFENSA ¿Qué hizo el policía inmediatamente después de esposarlo?**☐

DARÍO

Me revisó entero los bolsillos. Me sacó mi teléfono celular y mi billetera con mi documento. Ahí leyó mi nombre y me dijo: «Esto me lo guardo yo un ratito». No me encontró nada más: ni armas, ni bolsos, ni plata, nada.

**BLOQUE 7 · LA CAUSA ARMADA — El Revólver y la Notebook**

Preg. 22–27

**22 DEFENSA ¿Qué ocurrió cuando lo trasladó hacia el móvil policial?**☐

DARÍO

Me llevó caminando del brazo hasta donde estaba el patrullero, a un par de cuadras. Adentro había otro policía más joven que se bajó al vernos llegar. Ahí, el policía que me atrapó sacó un revólver plateado, me lo mostró en la cara y me dijo textual: «Con esto te vamos a hacer perder».

**23 DEFENSA ¿Usted había visto ese revólver antes de ese momento?**☐

DARÍO

Nunca. Me lo mostró él recién ahí.

**24 DEFENSA ¿Qué hicieron con usted en el móvil?**☐

DARÍO

Me metieron en el asiento de atrás custodiado por el policía joven. El policía que me agarró se fue solo caminando hacia el lado de las vías. Tardó unos minutos y volvió trayendo una computadora negra en la mano. De ahí nos llevaron a la comisaría y me dijeron que me acusaban de haber entrado a robar a una casa y de tirarle tiros a la policía.

**25 DEFENSA Darío, para cerrar: ¿ingresó usted esa madrugada a la casa de calle Argensola 1210 a robar esa computadora?**☐

DARÍO

Jamás pisé esa casa. Yo estaba en la casa de Andrea.

**26 DEFENSA ¿Disparó usted un revólver contra el oficial?**☐

DARÍO

Nunca disparé un arma. Me armaron esto porque ya me tenían fichado.

**27 DEFENSA No más preguntas, Señoría.**☐

PARTE 2 · ANTICIPACIÓN DEL CONTRAEXAMEN DE LA FISCALÍA

Las líneas de ataque más agresivas del Fiscal y cómo debe responder Darío con aplomo

LÍNEA 1 · LOS ANTECEDENTES PENALES — Atacar credibilidad

Preg. 1–2

1

FISCAL

☐

DARÍO

Señor Flores, usted le dijo al Tribunal que es un humilde trabajador, pero lo cierto es que usted ya tiene dos condenas penales previas, ¿verdad?

Es verdad, señor Fiscal. Tuve errores en el pasado cuando era más chico por los cuales ya cumplí mi condena ante la Justicia. Pero por este hecho del que se me acusa hoy, soy totalmente inocente.

2

FISCAL

☐

DARÍO

Una condena por robo en 2020 y otra por hurto de automotor en 2022, ¿correcto?

Sí, señor Fiscal. Y desde que recuperé la libertad en 2024, me dediqué exclusivamente a trabajar y a cuidar a mi familia.

LÍNEA 2 · EL EXAMEN TOXICOLÓGICO — Drogas en orina

Preg. 3

3

FISCAL

☐

DARÍO

Usted declaró en la audiencia preliminar que no consume drogas, pero el informe de Química Legal de fs. 15 dio positivo para cocaína y marihuana en su orina el día de la detención. ¿Le mintió a la jueza?

No le mentí con mala fe. En mi barrio y en mi vida cotidiana yo no soy un adicto ni consumo habitualmente para vivir. El fin de semana anterior en un baile consumí con unos conocidos, pero esa noche del hecho yo estaba completamente sobrio y ubicado.

LÍNEA 3 · LA HUIDA Y LA CONCIENCIA DE CULPABILIDAD

Preg. 4–5

4

FISCAL

☐

DARÍO

Usted vio a un oficial de policía que le dio la voz de alto legal y usted salió corriendo a toda velocidad, ¿cierto?

Sí, corrí.

5

FISCAL

☐

DARÍO

El que nada hace, nada teme, señor Flores. Si usted no venía de robar, ¿por qué no se quedó parado?

Porque yo ya tenía un Hábeas Corpus a mi favor porque la policía me detenía sin motivo cada vez que me veía en la calle. Cuando vi a un policía agitado gritándome de noche, sentí terror de que me volvieran a encerrar injustamente. Corrí por miedo a la policía, no porque fuera culpable.

LÍNEA 4 · LA VISITA CLANDESTINA A ANDREA — Intentar quebrar la coartada

Preg. 6–7

6

FISCAL

☐

DARÍO

Usted afirma que fue a lo de Andrea, pero entró como un ladrón: trepando por el techo, ¿no es así?

No entré como un ladrón. Andrea me invitó por WhatsApp y me autorizó a entrar por la terraza porque sus padres no la dejaban recibir varones en la casa. Los mensajes están peritados en la causa.

7

FISCAL

☐

DARÍO

Y qué casualidad, señor Flores: usted supuestamente sale a las 03:00 de lo de Andrea, y a las 03:05 la policía lo encuentra corriendo a pocos metros de una casa robada.

No es ninguna casualidad. La casa de Andrea queda sobre la misma calle Lope de Vega. Yo iba caminando derecho por esa calle hacia la parada del colectivo 28. Estaba en la calle porque me iba a mi casa, no porque viniera de robar.

**LÍNEA 5 · LA PARTÍCULA DE DISPARO EN LA MANGA — Stub 3**

Preg. 8

**8**

FISCAL

☐

DARÍO

**Si usted dice que nunca tocó un arma, ¿cómo explica que los peritos encontraron residuos de disparo de plomo y bario en el puño de su remera?**

Lo explica el propio perito en su informe: eso fue por el forcejeo en el suelo con el Oficial Alvaredo. El propio oficial reconoció que él sí disparó su pistola 9 milímetros. En mis manos no había nada de pólvora; la partícula en mi manga se pegó cuando el policía se me tiró encima para reducirme.

**LÍNEA 6 · LA SUPUESTA CONFESIÓN — “Ya está, perdí yo solo”**

Preg. 9

**9**

FISCAL

☐

DARÍO

**El Oficial Alvaredo declaró que, al llevarlo detenido, usted le confesó textualmente: «Ya está, perdí yo solo». ¿Reconoce haber dicho eso?**

Jamás dije eso. Esa es otra mentira de Alvaredo para justificar su detención. El único que habló camino al móvil fue él, cuando me mostró el revólver y me amenazó diciendo: «Con esto te vamos a hacer perder».

**CLAVES DE LITIGACIÓN PARA EL ABOGADO DEFENSOR DURANTE EL EXAMEN**

1. **Objeciones en el Contraexamen:** Si el Fiscal intenta preguntarle sobre el robo del arma de 2023 a Marcelo Frini (“Usted conoce a la banda del Ratón...”), objetar inmediatamente por especulativa y basada en prueba de oídas inadmisibles (rumores de fojas 39).

2. **Postura corporal:** Darío debe mantener la mirada en el Tribunal al contestar las preguntas del directo y no perder la calma ni mostrarse agresivo durante el contraexamen del Fiscal.